

AIMA, I.P. - Agência para a Integração, Migrações e Asilo

CADERNO DE ENCARGOS

CONCURSO PÚBLICO SEM PUBLICIDADE INTERNACIONAL

CP10/25

Aquisição de serviços de consultoria para desenvolvimento de *dashboards* e análise de informação
em *Power BI*

Maio de 2025

Cláusula 1.ª**Objeto do procedimento**

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I. P. (“AIMA, I. P.”), na sequência de procedimento por concurso público sem publicidade internacional n.º CP10/25, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (“CCP”) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, que tem por objeto a aquisição de serviços de consultoria para desenvolvimento de *dashboards* e análise de informação em *Power BI*.

Cláusula 2.ª**Contrato**

1. O contrato será celebrado por escrito, sendo composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:
 - a) Os suprimimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
 - b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
 - c) O presente Caderno de Encargos e anexos;
 - d) A proposta adjudicada;
 - e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, em caso de divergência entre os vários elementos que integram o contrato, a prevalência é determinada pela ordem por que vêm indicados no número anterior.
4. Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.º do CCP aceites e pelo adjudicatário nos termos previstos no artigo 101.º do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.º 2 da presente cláusula.
5. Sem prejuízo do disposto na presente cláusula, o adjudicatário obriga-se também a cumprir, no que lhe seja aplicável, as normas europeias e portuguesas, as especificações e homologações de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.

Cláusula 3.ª**Prazo de vigência**

1. O contrato objeto do presente procedimento inicia a sua vigência na data da aposição da última assinatura e mantém-se em vigor até 31 de dezembro de 2025, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.
2. Sem prejuízo do disposto no número que antecede, o contrato cessa a sua vigência logo que se esgote o preço contratual, sem IVA.

Cláusula 4.ª**Local de execução do contrato**

1. A prestação de serviços deverá ser efetuada nos locais e nas formas que sejam acordadas entre as partes para cada uma das atividades, sendo que, sempre que seja acordada a prestação de serviços de forma presencial estes serão prestados nas instalações da entidade adjudicante, podendo ser autorizado pela entidade adjudicante a prestação em regime remoto.
2. A prestação de serviços deverá ser efetuada nos locais e nas formas que sejam acordadas entre as partes para cada uma das atividades, sendo que o adjudicatário se obriga a disponibilizar, simultaneamente com a prestação dos serviços objeto do contrato:
 - a) Toda documentação que seja necessária para a boa e integral utilização daqueles;
 - b) Certificados de origem e de conformidade técnica, caso aplicável.
3. O incumprimento do disposto no número anterior implicará a rejeição do serviço.

Cláusula 5.ª**Preço base**

1. O preço base do procedimento é o montante máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações objeto do contrato, incluindo eventuais renovações do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos.
2. O valor máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelas prestações contratadas é de 74.600,00 € (setenta e quatro mil e seiscentos euros), acrescido de IVA à taxa em vigor, se aplicável.
3. O valor indicado no número anterior corresponde ao resultado da aplicação de um parâmetro base de preço unitário por cada hora de trabalho prestada pelos diferentes membros de equipa alocados à execução do contrato, atendendo ao número máximo de **1680 (mil seiscentas) horas estimadas** ao longo do prazo de vigência do contrato, nomeadamente:
 - a) Relativamente aos serviços prestados pelo **Consultor Funcional de Dados** a alocar à presente prestação de serviços, fixa-se o parâmetro base unitário em 50,00 € (cinquenta euros) por hora, atendendo ao número máximo de 920 (novecentas e vinte) horas ao longo do prazo de vigência do contrato, valor ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
 - b) Relativamente aos serviços prestados pelo **Gestor de Projeto** a alocar à presente prestação de serviços, fixa-se o parâmetro base unitário em 65,00 € (sessenta e cinco euros) por hora, atendendo ao número máximo de 120 (cento e vinte) horas ao longo do prazo de vigência do contrato, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
 - c) Relativamente aos serviços prestados pelo **Consultor Tecnológico** a alocar à presente prestação de serviços, fixa-se o parâmetro base unitário em 32,50 € (trinta e dois euros e cinquenta cêntimos) por hora, atendendo ao número máximo de 640 (seiscentas e quarenta) horas ao longo do prazo de vigência do contrato, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

4. Os valores previstos nos números anteriores, incluem todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída à entidade adjudicante no presente Caderno de Encargos, incluindo despesas de alojamento, alimentação, deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

Cláusula 6.ª

Preço contratual

O preço contratual é o preço a pagar pela entidade adjudicante em resultado da proposta adjudicada, pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, quando aplicável, em conformidade com as condições de pagamento definidas na Cláusula 7.ª do presente Caderno de Encargos.

Cláusula 7.ª

Condições e prazo de pagamento

1. O pagamento do preço constante da proposta adjudicada é efetuado em prestações mensais e sucessivas, mediante a apresentação pelo adjudicatário de fatura acompanhada do relatório de horas, a aprovar pela entidade adjudicante.
2. O relatório de horas a que se refere o número anterior deverá conter uma descrição detalhada dos serviços prestados do mês a que se refere, designadamente o âmbito, dia e número de horas, e deverá ser apresentado pelo adjudicatário até ao 7.º (sétimo) dia útil de cada mês.
3. Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados no relatório de horas e bem assim, nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este último obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.
4. A fatura deverá ser remetida através do Portal da Fatura Eletrónica - FE-AP (<https://www.feap.gov.pt>) para a receção de documentos em formato eletrónico (EDI - *Electronic Data Interchange*), sistema suportado pela empresa eSPap – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P., obedecendo ao disposto no artigo 299-B.º do CCP, assim como cumprir todas as disposições legais relacionadas ou em alternativa a fatura deve ser remetida para o endereço de e-mail: validacao.dsi@aima.gov.pt.
5. Os pagamentos definidos no número anterior são efetuados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da receção da fatura correspondente.
6. O adjudicatário faz constar da fatura o número de compromisso e a referência do contrato.
7. Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária de acordo com os dados fornecidos pelo adjudicatário.

Cláusula 8.ª

Obrigações do adjudicatário

1. Nos termos do contrato a celebrar, o adjudicatário obriga-se à realização de todas as operações necessárias ao integral cumprimento do objeto do contrato, em estrita observância do prazo contratual.

2. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e na proposta adjudicada, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações principais:

- a) Garantir os serviços prestados, para os fins a que se destinam, e em conformidade com as condições estipuladas no presente Caderno de Encargos e demais documentos contratuais e disposições legais em vigor, com absoluta subordinação aos princípios da ética profissional, isenção, independência, zelo e competência;
- b) Realizar todas as fases do serviço contratado, nas condições e prazos estabelecidos;
- c) Não alterar as condições das prestações contratadas e previstas no presente Caderno de Encargos;
- d) Assegurar o cumprimento dos requisitos técnicos, funcionais, ambientais, tal como previstos no presente Caderno de Encargos e na legislação aplicável;
- e) Recorrer a todos os meios humanos, materiais, técnicos e criativos que sejam necessários à execução do contrato a celebrar;
- f) Garantir o sigilo quanto à informação a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter acesso;
- g) Prestar de forma correta e fidedigna as informações que forem solicitadas pela entidade adjudicante;
- h) Não subcontratar, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem prévia autorização da entidade adjudicante;
- i) Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças necessários ao pontual cumprimento das obrigações assumidas no contrato a celebrar.

3. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.

4. O adjudicatário responsabiliza-se pelos eventuais prejuízos causados pelo exercício da sua atividade, cabendo-lhe reparar, por sua conta, os danos ou indemnizar a entidade adjudicante pelos prejuízos causados.

5. O adjudicatário desenvolverá as suas atividades em conformidade com a legislação aplicável.

Cláusula 9.ª

Organização de meios do adjudicatário

1. A entidade adjudicante pode ordenar ao adjudicatário que retire da equipa afeta à execução do contrato a celebrar qualquer elemento que revele deficiente desempenho das funções que lhe estão cometidas, que desrespeite os trabalhadores daquela, seus colaboradores ou quaisquer outras entidades intervenientes na respetiva execução, ou ainda que provoque indisciplina no desempenho dos seus deveres, devendo tal ordem ser fundamentada e emitida por escrito.

2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve substituir o membro da equipa no prazo determinado pela entidade adjudicante por um outro elemento com o perfil, qualificações e competências iguais ou análogas ao membro substituído.

3. O adjudicatário deve cumprir todas as obrigações legais com respeito aos seus trabalhadores, nomeadamente laborais e de segurança social, nomeadamente o disposto no artigo 419.º-A do CCP, por força do disposto no artigo 451.º do mesmo diploma.

Cláusula 10.ª

Responsabilidade

1. É da exclusiva responsabilidade do adjudicatário o cumprimento de quaisquer obrigações de natureza fiscal e parafiscal, ou outras decorrentes da celebração do contrato, incluindo as impostas pela legislação laboral.
2. São da inteira e exclusiva responsabilidade do adjudicatário todos os seguros obrigatórios, bem como todos os encargos com os mesmos.
3. No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato por causa imputável ao adjudicatário, será este responsável pelas despesas suportadas pela entidade adjudicante diretamente relacionadas com a prestação de serviços em falta.
4. São da exclusiva responsabilidade do adjudicatário todos os prejuízos causados pelos seus colaboradores aquando do exercício da atividade.

Cláusula 11.ª

Dever de sigilo

1. O adjudicatário guardará sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato a celebrar, abrangendo esta obrigação todos os seus agentes, funcionários, colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos.
2. O adjudicatário obriga-se também a não utilizar as informações obtidas para fins alheios à execução do contrato a celebrar.
3. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato a celebrar.
4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
5. O adjudicatário obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e qualquer registo, em papel ou eletrónico, que contenha dados ou informações referentes ou obtidas na execução do contrato a celebrar e que a entidade adjudicante lhe indique para esse efeito.
6. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 48 (quarenta e oito) meses a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo das disposições normativas de caráter deontológico aplicáveis e da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.

Cláusula 12.ª**Rejeição dos serviços**

1. Os serviços rejeitados são considerados para todos os efeitos como não entregues.
2. As rejeições de serviços são objeto de notificação ao adjudicatário.

Cláusula 13.ª**Garantia dos serviços**

1. A garantia dos serviços importa o compromisso de o adjudicatário se responsabilizar perante a entidade adjudicante, sem quaisquer encargos adicionais, de substituir, e, ainda, de reembolsar o preço pago, no caso de este não corresponder às condições enumeradas na sua proposta.
2. Se por força da lei nada obstar em contrário, todas as obrigações descritas no presente Caderno de Encargos relativas à garantia dos serviços são da exclusiva responsabilidade do adjudicatário.

Cláusula 14.ª**Licenciamentos e garantia**

O adjudicatário é responsável pela obtenção de todos os licenciamentos necessários à utilização dos softwares necessários à prestação de serviços objeto do contrato a celebrar, assim como pelos respetivos custos.

Cláusula 15.ª**Obrigações da entidade adjudicante**

1. A entidade adjudicante obriga-se a fiscalizar a execução do objeto do contrato a celebrar de forma profissional, utilizando os conhecimentos técnicos, a diligência e o zelo, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável.
2. Constituem ainda obrigações da entidade adjudicante:
 - a) Nomear um responsável pela gestão do contrato a celebrar, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, para efeitos de comunicações com o adjudicatário, e comunicar quaisquer alterações dessa nomeação;
 - b) Monitorizar e supervisionar a aplicação das condições e termos contratuais;
 - c) Monitorizar a qualidade dos serviços prestados;
 - d) Comunicar, em tempo útil, os aspetos relevantes que tenham impacto no cumprimento do contrato a celebrar;
 - e) Disponibilizar o acesso às instalações para as prestações contratadas ou outras prestações necessárias ao cumprimento do contrato pelo adjudicatário;
 - f) Efetuar o pagamento contratualmente devido dentro dos prazos fixados.

Cláusula 16.ª**Retificações**

Se após a apresentação dos documentos a entidade adjudicante concluir pela não conformidade dos trabalhos com as condições contratuais ou pela necessidade de complemento ou de alterações por motivos imputáveis ao adjudicatário, este fica obrigado a sanar as insuficiências verificadas.

Cláusula 17.ª**Caução**

1. Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 88.º do CCP, não é exigível a prestação de caução no presente procedimento.
2. Face ao preço contratual, a entidade adjudicante reserva-se no direito de reter até 10 % do valor dos pagamentos a efetuar, para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações que assume com a celebração do contrato, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 88.º do CCP.

Cláusula 18.ª**Subcontratação**

1. A subcontratação pelo adjudicatário depende da prévia autorização da entidade adjudicante, nos termos do CCP.
2. A autorização da subcontratação está sujeita à prévia apresentação dos documentos de habilitação relativos ao potencial subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formação do contrato.

Cláusula 19.ª**Cessão da posição contratual**

1. A cessão da posição contratual pelo adjudicatário depende da prévia autorização da entidade adjudicante, nos termos do CCP.
2. A autorização da cessão da posição contratual está sujeita à prévia apresentação dos documentos de habilitação relativos ao potencial cessionário que sejam exigidos ao cedente na fase de formação do contrato.
3. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, a entidade adjudicante aprecia, nomeadamente, se o cessionário proposto não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do CCP, nos termos do artigo 317.º do CCP.

Cláusula 20.ª**Penalidades**

1. Pelo incumprimento de qualquer um dos termos previstos no contrato, a entidade adjudicante pode proceder à aplicação de sanções de natureza pecuniária ao adjudicatário, de montante a fixar em função da gravidade dos incumprimentos, mas cujo somatório não poderá ultrapassar os 20 % do preço contratual.
2. Quando o serviço contrato seja prestado em desconformidade com o Caderno de Encargos ou com as instruções e diretrizes emitidas pela entidade adjudicante, o valor das penalidades a aplicar em virtude da

ocorrência de incumprimentos contratuais incorridos pelo adjudicatário é de 0,5 % do valor contratual, por cada dia de atraso, a contar da data fixada pela entidade adjudicante para a correção do serviço prestado, o qual deve ser apresentado em conformidade para afastar a aplicação da penalidade.

3. O valor das penalidades a aplicar por força do presente artigo não pode exceder o limite resultante do artigo 329.º do CCP.

4. Com a fixação da data de correção do serviço prestado prevista no número anterior, a entidade adjudicante deve elencar os pontos de desconformidade com o Caderno de Encargos ou às instruções e diretrizes emitidas.

5. O valor das penalidades a aplicar no âmbito do contrato a celebrar é deduzido no pagamento que suceder imediatamente à sua aplicação.

6. As penalidades referidas nos números anteriores não isentam, em caso algum, as responsabilidades do adjudicatário em relação aos danos causados pelo incumprimento contratual, nos termos gerais.

Cláusula 21.ª

Força maior

1. Não podem ser impostas sanções contratuais ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior.

2. Para efeitos do contrato, só são consideradas de força maior as circunstâncias que, cumulativamente e em relação à parte que as invoca:

- a) Impossibilitem o cumprimento das obrigações emergentes do contrato;
- b) Sejam alheias à sua vontade;
- c) Não fossem por ela conhecidas ou previsíveis à data da celebração do contrato;
- d) Não lhe seja razoavelmente exigível contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas circunstâncias.

3. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

4. Não constituem força maior, designadamente, quando aplicáveis:

- a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
- b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
- c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória, ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
- d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
- e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
- f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5. A parte que invocar caso de força maior deve comunicar e justificar tal situação à outra parte, logo após a sua ocorrência, bem como informar o prazo previsível para restabelecer o cumprimento das obrigações contratuais.

6. A suspensão, total ou parcial, do cumprimento pelo adjudicatário das suas obrigações contratuais fundada em força maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a entidade adjudicante a resolver o contrato ao abrigo do n.º 1 do artigo 335.º do CCP, não tendo o adjudicatário direito a qualquer indemnização.

Cláusula 22.ª

Resolução do contrato por parte da entidade adjudicante

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a entidade adjudicante pode resolver o contrato a celebrar, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.

2. A entidade adjudicante pode resolver o contrato a celebrar por razões de interesse público devidamente fundamentada e mediante o pagamento ao adjudicatário de justa indemnização.

3. O contrato a celebrar pode também ser resolvido pela entidade adjudicante caso se verifique alguma das seguintes situações, as quais são desde já entendidas como situações de incumprimento grave e culposos por parte do adjudicatário:

- a) Quando se verificar reiterada inobservância das disposições do contrato ou má-fé do adjudicatário;
- b) Prestação de falsas declarações;
- c) Estado de falência ou insolvência;
- d) Cessaçã da atividade;
- e) Condenaçã, por sentençã transitada em julgado, por infraçã que afete a idoneidade profissional do adjudicatário e desde que não tenha ocorrido reabilitaçã judicial.

4. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaraçã enviada ao adjudicatário por carta registada com aviso de receçã, podendo este se pronunciar sobre o teor da mesma num prazo considerado razoável para o efeito, e devendo esta declaraçã determinar, de forma fundamentada, se implica ou não a repetiçã das prestações já realizadas pelo mesmo nos termos previstos no presente Caderno de Encargos.

Cláusula 23.ª

Deveres de informaçã

Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execuçã do contrato a celebrar que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações, de acordo com a boa-fé.

Cláusula 24.ª**Comunicações e notificações**

1. Quaisquer comunicações ou notificações entre a entidade adjudicante e o adjudicatário relativos ao contrato a celebrar, seguem o regime previsto no artigo 469.º do CCP, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
2. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras, as notificações e comunicações entre as partes do contrato devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no respetivo contrato.
3. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato a celebrar deve ser comunicada à outra parte.
4. As comunicações e notificações devem ser redigidas em língua portuguesa utilizando para o efeito o seguinte meio:
 - a) Por carta registada com aviso de receção, para o seguinte endereço: Av. Casal de Cabanas, Urb. Cabanas Golf, nº 1, 2734 – 506 Barcarena; ou
 - b) Por correio eletrónico, para o seguinte endereço: secretariado.dsi@aima.gov.pt.
5. Para as comunicações relativas a modificação ou extinção contratual é utilizado o meio previsto na alínea a) do número anterior.
6. Salvo indicação em contrário, os atos administrativos inerentes à execução do contrato só produzem efeitos após notificação, nos termos previstos nos números anteriores.

Cláusula 25.ª**Confidencialidade**

1. O adjudicatário assume a obrigação de estrita confidencialidade relativamente a toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, de que venha a ter conhecimento, por qualquer entidade, ao abrigo ou em relação com a execução do contrato a celebrar.
2. A informação e a documentação abrangidas pela obrigação de confidencialidade não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato a celebrar.
3. O disposto nos números anteriores é extensivo à informação a que os trabalhadores, agentes, subcontratados e consultores do Adjudicatário tenham acesso em virtude da celebração do contrato a celebrar.
4. Exclui-se da obrigação de confidencialidade a informação e a documentação que:
 - a) Fosse já comprovadamente pública à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário, seus trabalhadores, agentes, subcontratados e consultores; ou
 - b) Tenha sido prévia e legitimamente divulgada por terceiros; ou
 - c) O Adjudicatário, seus trabalhadores, agentes, subcontratados e consultores sejam legalmente obrigados a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a solicitação de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes, desde que observados os procedimentos estabelecidos para o efeito.

5. O Adjudicatário fica ainda obrigado a manter um registo de todos os colaboradores que, direta ou indiretamente, sejam afetos à execução do contrato a celebrar.

Cláusula 26.ª

Prazo da obrigação de confidencialidade

A obrigação de confidencialidade mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato a celebrar, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de direitos comerciais ou da credibilidade, prestígio ou confiança devida às pessoas coletivas.

Cláusula 27.ª

Tratamento e proteção de dados pelo adjudicatário

1. O adjudicatário compromete-se a assegurar cumprimento das obrigações decorrentes do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4/2016 – Regulamento Geral de Proteção de Dados (“RGPD”) – e da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, bem como a demais legislação que lhe seja aplicável relativa a dados pessoais, durante a execução do contrato, assim como após o termo da vigência do período de execução contratual, designadamente:

- a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante, única e exclusivamente para as finalidades previstas no contrato a celebrar;
- b) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;
- c) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a entidade adjudicante esteja especialmente vinculada;
- d) Pôr em prática as medidas técnicas e organizativas necessárias à proteção dos dados pessoais tratados por conta do adjudicatário, nomeadamente contra a respetiva destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizados, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos;
- e) Prestar ao adjudicatário toda a colaboração de que este careça para esclarecer qualquer questão relacionada com o tratamento de dados pessoais, efetuado ao abrigo do contrato;
- f) Manter a entidade adjudicante informada em relação ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situação que possa afetar o tratamento dos mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem ao incumprimento das disposições legais em matéria de proteção de dados pessoais;
- g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislação relativa à proteção de dados, por todos os seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste serviços ao adjudicatário, designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de serviços,

procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vínculo jurídico estabelecido entre o adjudicatário e o referido colaborador;

- h) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estão sujeitas a adequadas obrigações legais de confidencialidade;
- i) Não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou, por qualquer outra forma, colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do contrato a celebrar, exceto quando tal lhe tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por este ou quando decorra do cumprimento de uma obrigação legal;
- j) Adotar as medidas de segurança previstas no artigo 32.º do RGPD, que assegurem a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliência dos sistemas e serviços de tratamento de dados pessoais e implementar um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia destas medidas;
- k) Prestar a assistência necessária à entidade adjudicante no sentido de permitir que este cumpra a obrigação de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o exercício dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso, retificação, oposição, apagamento, limitação e portabilidade dos seus dados pessoais;
- l) Garantir a eficácia de mecanismo de notificação efetivo em caso de violação de dados pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no artigo 33.º do RGPD.

2. O adjudicatário será responsável por qualquer prejuízo em que a entidade adjudicante venha a incorrer em consequência do tratamento de dados pessoais, por parte do mesmo e/ou dos seus trabalhadores, colaboradores, prestadores de serviços ou fornecedores, em violação das normas legais aplicáveis.

3. Os dados pessoais a tratar no âmbito do contrato são os previstos no n.º 1 do artigo 4.º do RGPD.

4. O tratamento de dados pessoais a realizar pelo adjudicatário é efetuado de acordo com as instruções do responsável pelo tratamento de dados, ou seja, a entidade adjudicante.

5. O adjudicatário deve declarar, sob compromisso de honra, de que possui as condições necessárias e suficientes à execução das medidas técnicas e organizativas previstas no RGPD.

6. Para os devidos efeitos, divulga-se os dados do Encarregado de Proteção de Dados da entidade adjudicante: epd.protecaodedados@aima.gov.pt.

Cláusula 28.ª

Retenção no pagamento

1. Os valores retidos nos termos do artigo 88.º do CCP podem ser executados pela entidade adjudicante, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2. A retenção a que se refere o número anterior é liberada nos termos do artigo 295.º do CCP.

Cláusula 29.ª**Seguros**

É da responsabilidade do adjudicatário a cobertura, através de contratos de seguro, dos riscos relativos à prestação de serviços objeto do presente Caderno de Encargos.

Cláusula 30.ª**Contagem dos prazos**

Os prazos previstos no contrato são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 31.ª**Resolução de litígios**

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro.

Cláusula 32.ª**Direito aplicável e natureza do contrato**

O contrato tem natureza administrativa e rege-se pelo disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com a redação atualmente em vigor.

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Objeto dos serviços

Os serviços de consultoria para o desenvolvimento de *Dashboards* e análise de informação em *PowerBI* a prestar incluem as seguintes componentes:

- a) Desenvolvimento de *dashboards*:
 - i) Desenvolvimento de *dashboards* personalizados para a visualização de métricas e KPIs específicos da organização;
 - ii) Integração de múltiplas fontes de dados, incluindo bases SQL, *Excel*, *APIs*, entre outros.
 - b) Análise de informação:
 - i) Realização de análises avançadas de dados;
 - ii) Preparação e modelagem de dados (ETL) utilizando *Power Query*.
 - c) Documentação:
 - i) Documentação detalhada dos processos, modelos de dados e métricas utilizadas no desenvolvimento dos *dashboards*;
 - ii) Criação de manuais de utilizador e relatórios técnicos para facilitar o entendimento e uso das ferramentas desenvolvidas.
 - d) Suporte e manutenção:
 - i) Atualizações e melhorias contínuas nos *dashboards* para garantir que permanecem alinhados com as necessidades da organização;
 - ii) Resolução de erros e fornecimento de suporte técnico constante para garantir a operação eficiente dos *dashboards*.
 - e) Fontes de dados
- Os relatórios e *dashboards* desenvolvidos utilizarão como principais fontes de dados:
- i) Microsoft SQL Server;
 - ii) Webservices em REST ou SOAP;
 - iii) Oracle;
 - iv) Ficheiros de texto (.TXT e .CSV);
 - v) Ficheiros Excel;

2. Equipa

a) Competências técnicas

No âmbito da execução do contrato, o adjudicatário obriga-se a alocar à presente execução dos serviços uma equipa multidisciplinar de profissionais, com a quantidade, constituição, perfil, experiência e capacidade adequadas à prestação em causa, e que disponha de competência técnicas nas seguintes matérias:

- i) Experiência no desenvolvimento de soluções em *Power BI*;
- ii) Conhecimento em linguagens de modelagem e consulta de dados;
- iii) Experiência com integração de múltiplas fontes de dados;
- iv) Entendimento de melhores práticas em design de *dashboards*;
- v) Conhecimento de ferramentas complementares.

b) Perfil de equipa

A equipa deverá ser composta, pelo menos, por 1 (um) membro de cada um dos perfis elencados *infra*, que demonstre comprovadamente ser detentor das seguintes habilitações académicas e da seguinte experiência profissional:

Perfil de Equipa	Habilitações académicas	Experiência profissional
Consultor (a) Funcional de Dados	Licenciatura ou Mestrado nas áreas de Engenharia, Informática, Ciências Empresariais, Matemática ou semelhante;	Experiência profissional na realização de, pelo menos, um (1) projeto no setor público, à data da apresentação da proposta, desenvolvido nos últimos 2 anos;
	Certificação <i>Microsoft Azure Data</i> (ou similar).	Experiência profissional na realização de, pelo menos, 1 (um) projeto de consultoria em reengenharia de processos de serviços públicos, à data da apresentação da proposta, desenvolvido nos últimos 2 anos.
Gestor(a) de Projeto	Licenciatura ou Mestrado em Engenharia Informática, Gestão, Matemática ou outra área similar;	Experiência profissional igual ou superior a 5 (cinco) anos, à data da apresentação da proposta, adquirida nos últimos 10 (dez) anos, em consultoria no setor público;
		Experiência em, pelo menos, 5 (cinco) projetos de sistemas de informação no exercício de funções enquanto gestor de

	Certificação em Gestão de Projeto (PMO ou similar).	projetos, desenvolvidos nos últimos 10 (dez) anos, à data da apresentação da proposta;
		Experiência profissional na realização de, pelo menos, 1 (um) projeto em PMO no Setor Público, desenvolvido nos últimos 2 (dois) anos, à data da apresentação da proposta.
Consultor (a) Tecnológico (a) [Engenheiro (a) de Dados]	Licenciatura ou Mestrado nas áreas de Engenharia, Informática, Ciências Empresariais, Matemática ou outra área similar;	Experiência profissional superior a 2 (dois) anos em consultoria de sistemas de informação, adquirida nos últimos 4 (quatro) anos, à data da apresentação da proposta.
	Certificação <i>Microsoft Azure Data</i> (ou similar).	Experiência profissional na realização de, pelo menos, 1 (um) projeto utilizando tecnologia <i>PowerBI</i> em base de dados <i>Azure SQL</i> , desenvolvido nos últimos 2 (dois) anos, à data da apresentação da proposta.